

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6600/2541

นางเอ็ม คล้ายสวน โดยนายสนิท คล้าย
สวน ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 10

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง? และ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ได้สิ้นสุดอายุการใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2535 แต่ต่อมาได้มี พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้อง
ที่เขตจตุจักร? เขตห้วยขวางและเขตราษฎร์เทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ประกาศ
ใช้อันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2535 โดยกำหนดให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้า
หน้าที่เวนคืนเช่นเดียวกับ พ.ร.ฎ. ฉบับก่อน และต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2536 โจทก์
กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษโครงการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน อันอยู่ในระหว่างเวลาบังคับใช้ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร? เขตห้วยขวาง และเขตราษฎร์เทวี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตาม พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ ดังนั้น
การทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเลยที่ 2 กระทำโดยมีฐานะเป็นเจ้า
หน้าที่เวนคืนตาม พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกับโจทก์ได้ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จึงไม่ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายและไม่ตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
1861, 135930 และ 139197 ถึง 139204 ตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ)
อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร คืนให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ศาลพิพากษา หากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนา โดยโจทก์ยอมคืนเงินที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้แก่จำเลยทั้งสอง หาก
จำเลยทั้งสองไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวได้ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชดเชยราคาที่ดินพร้อมดอกเบี้ยแทนเป็นเงินรวม 759,396,024.86 บาท และดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 719,433,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่า
จะชดเชยราคาเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายสนิททายาทของโจทก์
ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ โจทก์ว่า สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง? และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ได้สิ้นอายุการใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2535 แต่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ เวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร? เขตห้วยขวางและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ประกาศใช้อันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2535 โดยกำหนดให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาฉบับก่อน ซึ่งเหตุผลในการ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเนื่องจากจำเลยที่ 1 ทำการสำรวจเขตที่ดินเพื่อ เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขต พระโขนง? และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เพื่อประโยชน์ในการ สร้างทางพิเศษสายพระโขนง - หัวลำโพง - บางซื่อ และสายสาทร - ลาดพร้าว ยังไม่ แล้วเสร็จ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ เขตจตุจักร? เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ก็เพื่อ ดำเนินการในกิจการเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ เวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง? และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 และต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2536 โจทก์กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อ สร้างทางพิเศษโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสาทร - ลาดพร้าว (บริเวณ โรงซ่อมบำรุง) กรณีไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน อันอยู่ใน ระหว่างเวลาบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน ท้องที่เขตจตุจักร? เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่ง ขณะนั้นจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ดังนั้น การทำ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นั้น จำเลยที่ 2 กระทำโดยมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่

เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกับโจทก์ได้ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงไม่ตกเป็นโมฆะ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น?

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(กนก พรณรรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

ศาลแพ่ง - นายสุทิน นาคพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมชาย จุลนิติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ